SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 243744 - DF (2026/0309404-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
RECORRENTE	:	DANILO COSTA BARBOSA
RECORRENTE	:	KARINA MARIA ALECIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS	:	DANILO BRITO DE HOLANDA NETO - DF046481
		EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
		MONICA SANTAREM TAVEIRA E AVILA - DF008495
		MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
		JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
		ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITTO - DF005136
RECORRENTE	:	JOSE ALBERTO NUNES SOBRINHO
ADVOGADOS	:	DIEGO MARQUES ARAÚJO - DF027186
		LUCIANA MIRANDA RIBEIRO - DF060898
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTOLAVAGEM. AUSÊNCIA DE ATOS AUTÔNOMOS DE OCULTAÇÃO OU DISSIMULAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a autolavagem é possível desde que demonstrados atos diversos e autônomos, em relação ao crime antecedente, voltados a ocultar ou dissimular a origem do proveito ilícito, e não se admite o mero prolongamento do *iter criminis* do delito antecedente. Precedentes.

2. No caso concreto, verifica-se que a denúncia imputou aos recorrentes, na qualidade de sócios-administradores da pessoa jurídica, a

Documento eletrônico VDA61526579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: 5357d7f8-6ef8-4ac0-8e2a-2aaea395dd6f

"falsificação ideológica de notas fiscais" e mencionou, como artifícios de lavagem, a pessoa jurídica, as notas fiscais simuladas, o fracionamento de depósitos e a "estrutura empresarial formal", porém registrou que os pagamentos ocorreram por "transferências diretas" para a conta da própria empresa, sem interposição de terceiros ou operações estruturadas. Não descreveu nenhuma conduta autônoma e distinta do exaurimento do suposto crime antecedente apta a quebrar, dificultar ou obstar a rastreabilidade da origem e da destinação dos valores.

3. Nessa moldura, reconhece-se a inépcia da denúncia quanto ao crime de lavagem de capitais, por ausência de descrição suficiente de atos autônomos de ocultação ou dissimulação, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa e impõe o trancamento do processo, sem prejuízo de nova denúncia com observância dos requisitos legais.

4. Recurso ordinário provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 03 de novembro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator

Documento eletrônico VDA61526579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: 5357d7f8-6ef8-4ac0-8e2a-2aaea395dd6f

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 243744 - DF (2026/0309404-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
RECORRENTE	:	DANILO COSTA BARBOSA
RECORRENTE	:	KARINA MARIA ALECIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS	:	DANILO BRITO DE HOLANDA NETO - DF046481
		EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
		MONICA SANTAREM TAVEIRA E AVILA - DF008495
		MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
		JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
		ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITTO - DF005136
RECORRENTE	:	JOSE ALBERTO NUNES SOBRINHO
ADVOGADOS	:	DIEGO MARQUES ARAÚJO - DF027186
		LUCIANA MIRANDA RIBEIRO - DF060898
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTOLAVAGEM. AUSÊNCIA DE ATOS AUTÔNOMOS DE OCULTAÇÃO OU DISSIMULAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a autolavagem é possível desde que demonstrados atos diversos e autônomos, em relação ao crime antecedente, voltados a ocultar ou dissimular a origem do proveito ilícito, e não se admite o mero prolongamento do *iter criminis* do delito antecedente. Precedentes.

2. No caso concreto, verifica-se que a denúncia imputou aos recorrentes, na qualidade de sócios-administradores da pessoa jurídica, a

Documento eletrônico VDA61526766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: 150ede57-8c3e-4482-a538-01efa43693ab

"falsificação ideológica de notas fiscais" e mencionou, como artifícios de lavagem, a pessoa jurídica, as notas fiscais simuladas, o fracionamento de depósitos e a "estrutura empresarial formal", porém registrou que os pagamentos ocorreram por "transferências diretas" para a conta da própria empresa, sem interposição de terceiros ou operações estruturadas. Não descreveu nenhuma conduta autônoma e distinta do exaurimento do suposto crime antecedente apta a quebrar, dificultar ou obstar a rastreabilidade da origem e da destinação dos valores.

3. Nessa moldura, reconhece-se a inépcia da denúncia quanto ao crime de lavagem de capitais, por ausência de descrição suficiente de atos autônomos de ocultação ou dissimulação, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa e impõe o trancamento do processo, sem prejuízo de nova denúncia com observância dos requisitos legais.

4. Recurso ordinário provido.

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

D. C. B., K. M. A. DE O. e **J. A. N. S.** alegam sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios** no HC n. 0708936-93.2026.8.07.0000.

Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 299 do CP (falsidade ideológica) e 1º, § 1º, I e II, e § 2º, I, da Lei n. 9.613/1998. Diante do recebimento da denúncia, impetraram o *writ* originário, que tinha como objetivo o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a inépcia da denúncia quanto ao crime de lavagem de capitais na modalidade de autolavagem, por ausência de descrição de atos autônomos, posteriores e distintos do exaurimento do suposto crime antecedente.

Alega, ainda, a atipicidade dos fatos narrados como falsidade ideológica, uma vez que a materialidade dependeria da comprovação posterior das informações

Documento eletrônico VDA61526766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: 150ede57-8c3e-4482-a538-01efa43693ab

tidas por inverídicas, e com repercussão na inexistência do elemento normativo do tipo de lavagem de capitais.

A liminar foi indeferida (fls. 554-555) e os autos foram para o Ministério Público Federal, que se manifestou pelo não provimento do recurso (fls. 561-570).

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

I. Contextualização

A inicial acusatória tem o seguinte teor (fls. 123-125):

> 1. FATOS
> Entre 18 de janeiro de 2011 e 03 de novembro de 2014, nesta cidade, os denunciados", na qualidade de sócios-administradores da empresa CLÍNICA STELA DE MONITORAMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO EM NEUROLOGIA LTDA (CNPJ 11.015.426/0001-35 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos), inseriram ou fizeram inserir declarações falsas ou diversas das que deveriam ser escritas em documentos particulares, com o fim de simular a prestação de serviços médicos a empresas fornecedoras de OPMES para receberem delas propina em troca de fidelização aos materiais.
> As referidas notas fiscais apresentavam descrições genéricas e não comprovadas, sem qualquer registro de prontuário, relatório, agendamento ou comprovação médica efetiva, sendo utilizadas exclusivamente para encobrir o recebimento de valores cuja origem está relacionada a propina médica e direcionamento ilegal de procedimentos cirúrgicos.
> Os denunciados e sua empresa declaradamente oferecem serviços de clínica médica geral (consultas, etc.), e falsificou ideologicamente as notas fiscais para ocultar e dissimular a natureza, origem e propriedade dos valores recebidos das empresas de OPMES. Para tanto, foram empregados os seguintes artifícios:
> – À pessoa jurídica como instrumento de ocultação,
> – Notas fiscais simuladas,
> – Fracionamento de depósitos bancários,
> – Estrutura empresarial formal voltada a dar aparência lícita à operação ilícita, caracterizando conduta típica de lavagem de dinheiro.
> Segundo o relatório da PCDF (ID: 214227572, p. 25 e ID: 157848071), entre 04 de julho de 2014 e 03 de novembro de 2014, a CLÍNICA STELA emitiu 3 notas fiscais de serviços para a IMPACTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA, entre 04/07/2014 e 03/11/2014, as três com valor unitário de R$ 6.000,00, totalizando

Documento eletrônico VDA61526766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: 150ede57-8c3e-4482-a538-01efa43693ab

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Entre 18 de janeiro de 2011 e 03 de janeiro de 2014, a CLÍNICA STELA recebeu o total de R$ 1.150.443,75 (um milhão, cento e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) pagos por meio de operações bancárias realizadas pelas empresas TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA e IMPACTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

O padrão legítimo nas relações comerciais envolvendo OPMES (Órteses, próteses e materiais especiais) prevê que as clínicas ou hospitais sejam os adquirentes desses produtos, ou seja, pagam aos fornecedores, e não o contrário. No entanto, os acusados atuaram com um fluxo financeiro invertido, no qual as empresas fornecedoras – como a FUSÃO, TRAUMA e IMPACTO – realizaram transferências diretas a sua empresa.

Esses repasses financeiros não encontram correspondência lógica ou contratual: a clínica supostamente prestava "serviços médicos" aos fornecedores, O que é inverossímil do ponto de vista de mercado. A realidade evidenciada foi de que tal empresa, na verdade, recebia comissões disfarçadas de pagamentos por serviços fictícios para garantir o uso exclusivo dos produtos das fornecedoras, caracterizando prática de recebimento de propina.

2. TIPIFICAÇÃO

Falsidade ideológica – Art. 299 CPB

Inserir declaração falsa em documento particular, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Lavagem de Dinheiro – art, 1º, 81º Ie ll, e 828,1, Lei nº 9,613/98

Ocultar e dissimular a natureza, origem e propriedade de valores provenientes de falsidade ideológica, por meio de interposição de pessoa jurídica e fracionamento de operações bancárias.

Na qualidade de sócios administradores da empresa de prestação de serviços médicos, os investigados responderão penalmente de forma individualizada na medida de sua efetiva participação nos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98). Todos exerciam funções de gestão, detinham poderes de mando ou estavam inseridos na cadeia decisória dos atos fraudulentos. A prova documental e indiciária aponta que atuaram de modo consciente e voluntário, seja autorizando, executando ou se beneficiando diretamente da emissão de notas fiscais falsas e da posterior dissimulação de valores ilícitos. Nessas condições, são imputáveis como autores diretos ou coautores, e, alternativamente, como partícipes dolosos ou omissivos com dever legal de impedir o resultado (teoria do garante). A configuração da responsabilidade penal decorre do domínio funcional do fato e do nexo causal entre suas ações ou omissões e os crimes praticados no âmbito da pessoa jurídica, afastando-se qualquer presunção de responsabilidade objetiva.

Documento eletrônico VDA61526766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: 150ede57-8c3e-4482-a538-01efa43693ab

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília, ao analisar a resposta à acusação, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsidade ideológica e rejeitou as teses defensivas de inépcia da denúncia e de absolvição sumária em relação à lavagem de capitais, nos seguintes termos (fls. 334-336, destaquei):

> Assim, a acusação da prática de falsidade ideológica por parte dos denunciados, conforme descrita na peça exordial, teria ocorrido até 03/11/2014.
> Ora, a denúncia foi recebida em 14/11/2025, ou seja, mais de 11 (onze) anos após a prática do último delito apontado na denúncia, impossibilitando que seja processada a competente ação penal diante da ocorrência da prescrição.
> Com efeito, observa-se, no presente caso, que o suposto crime consistente em emissões de notas fiscais com informações que não condizem com a realidade, possui pena máxima em abstrato de 3 (três) anos de reclusão (art. 299, do Código Penal).
> Cumpre ressaltar que para delitos cuja pena máxima em abstrato seja maior que 2 (dois) anos e não exceda a 4 (quatro) anos, o direito do Estado de punir prescreve no prazo de 8 (oito) anos, é o que preceitua o art. 109, IV, do Código Penal.
> Assim, **o crime de falsidade ideológica já se encontrava prescrito desde 28 de março de 2023, ou seja, 2 (dois) anos antes do recebimento da denúncia**.
> Portanto, **o crime de falsidade ideológica encontra-se prescrito para todos os denunciados**.
> O Ministério Público pugna pelo afastamento da referida preliminar, sob o argumento de que definição do termo inicial da prescrição não pode ser resolvida em juízo sumário, pois depende da reconstrução da dinâmica fática e da análise da unidade do contexto delitivo.
> Sem razão.
> Nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, a prescrição constitui causa de extinção da punibilidade e, quando aferível a partir de dados objetivos constantes dos autos, deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, em qualquer fase do processo, inclusive após o recebimento da denúncia.
> No caso concreto, **a denúncia descreve a prática do crime de falsidade ideológica mediante emissão de notas fiscais cujas informações não condizem com a realidade, indicando datas certas e determinadas para a prática das condutas**. A própria narrativa acusatória delimita temporalmente os fatos imputados, não havendo imputação de crime permanente, tampouco descrição de condutas que, em tese, se protraiam no tempo.
> [...]
> Assim, estando a prescrição demonstrada de plano, com base em dados objetivos extraídos da própria denúncia, não há falar em necessidade de dilação probatória ou de aguardo da fase instrutória

Documento eletrônico VDA61526766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: 150ede57-8c3e-4482-a538-01efa43693ab

para seu reconhecimento, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da duração razoável do processo e da economia processual.
Portanto, o único caminha a seguir é o reconhecimento da prescrição e o consequente arquivamento dos autos quanto à conduta de falsidade ideológica imputada aos denunciados.
Posto isso, ACOLHO a tese defensiva.
Da alegação de inépcia da denúncia
A Defesa Técnica dos denunciados sustenta que a denúncia é inepta quanto ao crime de lavagem de dinheiro, ao argumento de que o parquet se limitou a repetir a conduta do crime antecedente, não enunciando qualquer ato posteriormente praticado com objetivo de dissimular a origem ilícita do dinheiro. Argumenta, ainda, que a denúncia não individualizou as condutas.
Sem razão.
Com efeito, não é inepta a denúncia quando "A descrição permite a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa" (STJ, Min. Rogério Schietti AgRg no AREsp 1026344/RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0321759-1, DJe 01/07/2019).
De outro lado, só se reconhece a inépcia quando não for possível compreender qual é a acusação que pesa na denúncia, o que não é o caso dos autos.
Neste sentido confira-se: "Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a alegação de eventual inépcia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação que se imputa, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das situações apontadas no artigo 395 do CPP" (STJ, Min. Felix Fischer, APn 897/DF AÇÃO PENAL 2017/0213530-3, DJe 01/07/2019).
Observa-se dos autos que a denúncia descreve de forma adequada o fato típico, com suas circunstâncias, qualificando os denunciados e classificando as infrações penais.
Ora, **se extrai da peça acusatória que pesa sobre os denunciados a conduta de falsificar ideologicamente notas fiscais para ocultar e dissimular a natureza, origem e propriedade dos valores recebidos** das empresas de OPMES, por meio da empresa CLÍNICA STELA DE MONITORAMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO EM NEUROLOGIA LTDA.
Segundo narra a denúncia, […] O padrão legítimo nas relações comerciais envolvendo OPMES (Órteses, próteses e materiais especiais) prevê que as clínicas ou hospitais sejam os adquirentes desses produtos, ou seja, pagam aos fornecedores, e não o contrário. No entanto, os acusados atuaram com um fluxo financeiro invertido, no qual as empresas fornecedoras – como a FUSÃO, TRAUMA e IMPACTO – realizaram transferências diretas a sua empresa […].
Assim, a denúncia apresentada cumpre o requisito formal, descrevendo a conduta criminosa e suas circunstâncias.
E mais, a peça inaugural apoia-se em indícios (Inquérito Policial)

Documento eletrônico VDA61526766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: 150ede57-8c3e-4482-a538-01efa43693ab

> que geram um juízo de probabilidade de que a descrição da acusação corresponde ao fatos praticados, em tese, pelos denunciados.
> Destarte, **atendidas as exigências previstas no art. 41 do CPP, bem como demonstrada a materialidade e os indícios de autoria de crime, não é possível acatar a tese de inépcia da denúncia**, de modo que, preenchidos os requisitos exigidos na lei adjetiva, impõe-se a manutenção do recebimento da denúncia.
> Posto isso, REJEITO a tese defensiva.

O Tribunal de origem denegou a ordem no *writ* impetrado pela defesa. Assentou a autonomia do crime de lavagem de capitais em relação ao delito antecedente, a suficiência da descrição acusatória e a necessidade de instrução probatória para dirimir as teses defensivas (fls. 435-447, grifei):

> Calha lembrar que **a denúncia está estribada em elementos de informação e que a prova ainda será produzida em juízo**, sendo certo que eventual nulidade durante o inquérito não contamina, necessariamente, a ação penal.
> Nada obstante, como se bem sabe, **neste momento impera o princípio do *in dubio pro societate***:
> [...]
> A análise detida dos autos não autoriza a conclusão, com a segurança exigida para o excepcional trancamento do curso da persecução penal, de que a ação penal em trâmite padeça de vício manifesto e insanável apto a caracterizar constrangimento ilegal flagrante.
> Com efeito, embora a defesa sustente, de forma articulada, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa, verifica-se que a inicial acusatória, atende aos requisitos essenciais do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo um contexto fático delimitado no tempo, indicando o suposto delito antecedente (falsidade ideológica, cuja punibilidade foi reconhecidamente extinta), bem como a imputação remanescente de práticas voltadas à ocultação e dissimulação de valores, mediante o uso de pessoa jurídica, emissão de notas fiscais e fracionamento de operações financeiras, em tese subsumíveis ao art. 1º da Lei nº 9.613/1998.
> [...]
> No caso concreto, conforme se extrai dos elementos informativos acostados ao processo de origem, a acusação não se limita à imputação meramente abstrata ou desvinculada de qualquer substrato empírico. Ao contrário, a denúncia faz referência expressa a relatórios de investigação financeira, autos de qualificação indireta e relatório final com indiciamento, que, em tese, **apontam a existência de fluxos financeiros relevantes, operações empresariais específicas e possível instrumentalização da pessoa jurídica vinculada aos pacientes para conferir aparência lícita a valores de origem**

Documento eletrônico VDA61526766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: 150ede57-8c3e-4482-a538-01efa43693ab

supostamente ilícita. Tais elementos, ainda que controvertidos e sujeitos a ampla refutação defensiva, são suficientes, neste momento processual, para caracterizar o lastro mínimo exigido para a deflagração e o prosseguimento da ação penal.

Não se pode perder de vista que a aferição da existência, ou não, de atos autônomos de lavagem de dinheiro, distintos do mero exaurimento do delito antecedente, demanda incursão probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus. A delimitação precisa de valores, datas, operações bancárias individualizadas e eventual vínculo subjetivo dos pacientes com as condutas narradas constitui matéria típica da instrução criminal, a ser desenvolvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não questão passível de resolução definitiva em sede de habeas corpus.

Igualmente não prospera a alegação de que a denúncia teria incorrido em bis in idem, ao descrever a emissão das notas fiscais como crime antecedente e simultaneamente, como mecanismo de ocultação ou dissimulação de valores. Certo que a leitura atenta da narrativa acusatória revela construção fática mais complexa, que ultrapassa a mera emissão de documentos fiscais e descreve um conjunto de atos inseridos em dinâmica negocial considerada atípica para o setor de OPMEs.

Segundo a acusação, **a empresa STELA, clínica de monitoramento clínico e cirúrgico em neurologia, teria emitido 220 (duzentas e vinte) notas fiscais entre janeiro de 2011 e novembro de 2014, com descrições genéricas de serviços médicos e sem lastro documental correspondente**, tais como prontuários, relatórios médicos ou registros de atendimento, circunstâncias que, segundo o Ministério Público, evidenciariam a simulação de prestação de serviços médicos.

Ainda conforme narrado na denúncia, **tais documentos teriam sido utilizados para justificar pagamentos realizados por empresas fornecedoras de órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs), em um fluxo financeiro considerado incomum**, no qual os fornecedores, e não hospitais ou clínicas, realizavam pagamentos à empresa médica, supostamente a título de "comissões", vinculadas à utilização preferencial de determinados materiais em procedimentos cirúrgicos.

Nesse contexto, a acusação sustenta que **os pagamentos efetuados pelas empresas fornecedoras constituiriam, em verdade, vantagens indevidas mascaradas sob a aparência de remuneração por serviços médicos inexistentes, tendo as notas fiscais servido como instrumento para encobrir a natureza e a origem desses valores, conferindo-lhes aparência de licitude**.

Percebe-se, portanto, que a imputação não se limita à simples emissão de documentos fiscais. O que se descreve, ao menos em tese, é um esquema negocial estruturado, composto por emissão reiterada de documentos fiscais supostamente ideologicamente falsos, recebimento sistemático de valores provenientes de fornecedores de OPM Es e utilização desses documentos como

Documento eletrônico VDA61526766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: 150ede57-8c3e-4482-a538-01efa43693ab

> justificativa contábil para conferir aparência de legalidade aos pagamentos realizados.
> Nesse cenário, não se mostra possível, nesta sede processual, afirmar que os fatos narrados são manifestamente atípicos, como pretende a defesa.

II. Inépcia da denúncia

Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada, de maneira inequívoca e de plano, a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal gravidade que impeça a compreensão da acusação e a ampla defesa.

Como a denúncia é uma peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do *jus puniendi*, o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da imputação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado.

Segundo o disposto no art. 41 do CPP, "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".

Por sua vez, no juízo de admissibilidade da acusação, em grau de cognição superficial e limitado, prevê o art. 395 do CPP:

> Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
> I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
> II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
> III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Logo, a denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de

Documento eletrônico VDA61526766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: 150ede57-8c3e-4482-a538-01efa43693ab

existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

Deve-se ressaltar que a denúncia é a petição inicial do processo criminal com caráter meramente descritivo; não é uma peça argumentativa, tampouco um arrazoado como outras peças processuais, a exemplo das alegações finais, das razões de recurso e de tantas outras. Assim, deve limitar-se a expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias.

No entanto, a descrição deve ser suficiente para que o réu possa compreender exatamente do que está sendo acusado e, com isso, exercer o seu direito de defesa. Se na denúncia não constar, além da exposição bastante do fato e de seu contexto, pelo menos mínima justificativa – baseada em indícios – apta a ensejar a acusação, não há sequer como o réu rebater a tese acusatória, verificar quais provas serão necessárias para tanto, argumentar pela desclassificação etc.

No caso, entretanto, **entendo configurada excepcionalidade capaz de ensejar o encerramento prematuro do processo em relação à imputação de lavagem de dinheiro**, conforme fundamentos a seguir expostos.

A jurisprudência desta Corte Superior assevera que, embora seja possível a imputação simultânea do delito antecedente e do crime de lavagem (autolavagem), **exige-se, para a higidez da acusação, a descrição de atos diversos e autônomos em relação à realização e ao exaurimento do crime antecedente**, voltados a ocultar ou dissimular a origem ilícita do proveito, e não o mero prolongamento do *iter criminis* do delito antecedente.

Nesse sentido:

> [...]
> I - O mero proveito econômico do produto do crime não configura lavagem de dinheiro, que requer a prática das condutas de ocultar ou dissimular. Assim, **não há que se falar em lavagem de dinheiro se, com o produto do crime, o agente se limita a depositar o dinheiro em conta de sua própria titularidade**, paga contas ou consome os valores em viagens ou restaurantes.
> [...]

Documento eletrônico VDA61526766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: 150ede57-8c3e-4482-a538-01efa43693ab

> (APn n. 458/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 16/9/2009, DJe de 18/12/2009, grifei.)

Além disso, a Corte Especial do STJ já assentou que:

> Estabelece-se, assim, uma distinção entre (a) os atos de aquisição, recebimento, depósito ou outros negócios jurídicos que representem o próprio aproveitamento (pelo agente ou terceiros), o desfrute em si, da vantagem patrimonial obtida no delito dito 'antecedente', e (b) aquelas ações de receber, adquirir, ter em depósito, as quais se encontrem integradas como etapas de um processo de lavagem ou, ainda, representem um modo autônomo de realizar tal processo, não constituindo, por conseguinte, a mera utilização do produto do crime, mas um subterfúgio para distanciar tal produto de sua origem ilícita (APn n. 472/ES, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 1/6/2011, DJe de 8/9/2011).

Apoiado nessas premissas, verifico que a denúncia, tal como transcrita, imputou aos recorrentes, na qualidade de sócios-administradores da Clínica Stela, haver falsificado ideologicamente as notas fiscais para ocultar e dissimular a natureza, a origem e a propriedade dos valores recebidos. Apontou como "artifícios de lavagem" a pessoa jurídica, as notas fiscais simuladas, o fracionamento de depósitos e a estrutura empresarial formal.

Contudo, **a narrativa não descreve nenhuma conduta autônoma e distinta do exaurimento do suposto crime antecedente** (emissão das notas fiscais para justificar o recebimento de valores) voltada a quebrar, dificultar ou obstar a rastreabilidade da origem e da destinação dos valores. Ao contrário, a própria denúncia registra que **os pagamentos ocorreram por transferências diretas para a conta da pessoa jurídica**, sem interposição de terceiros, sem utilização de conta de passagem distinta e sem operações estruturadas que afastassem o produto do crime de sua origem.

Assim, a acusação limitou-se a repetir os mesmos fatos do crime antecedente para fundamentar, simultaneamente, o branqueamento, o que caracteriza inaceitável *bis in idem* narrativo e não atende ao ônus descritivo exigido para a modalidade de autolavagem, tal como já consolidado pela Corte Especial nos precedentes acima mencionados. No ponto, merece relevo a passagem do acórdão recorrido segundo a qual "a emissão das notas fiscais teria servido para atribuir

Documento eletrônico VDA61526766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: 150ede57-8c3e-4482-a538-01efa43693ab

aparência lícita aos valores recebidos" (fl. 459), o que, por si só, não supre a exigência de ato autônomo de ocultação ou dissimulação subsequente ao recebimento.

A inépcia da denúncia, por ausência de descrição suficiente de condutas autônomas, distintas do crime anterior e de seu exaurimento, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa e impõe o trancamento excepcional da ação penal quanto ao delito de lavagem de capitais, por falta de justa causa.

A análise da alegação defensiva referente à suposta atipicidade das condutas antecedentes está prejudicada, tanto pelo reconhecimento da inépcia da denúncia quanto pela prescrição, já declarada pelo Juízo de primeiro grau.

III. Dispositivo

À vista do exposto, **dou provimento** ao recurso ordinário para **determinar o trancamento** do Processo n. 0760632-05.2025.8.07.0001, **sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia**, dessa vez com observância aos requisitos legais.

Documento eletrônico VDA61526766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:52
Código de Controle do Documento: 150ede57-8c3e-4482-a538-01efa43693ab

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2026/0309404-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **RHC 243.744 / DF**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 07089369320268070000 07606320520258070001 7089369320268070000
7606320520258070001

EM MESA JULGADO: 03/11/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro **ROGERIO SCHIETTI**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	DANILO COSTA BARBOSA
RECORRENTE	:	KARINA MARIA ALECIO DE OLIVEIRA
RECORRENTE	:	JOSE ALBERTO NUNES SOBRINHO
ADVOGADOS	:	DANILO BRITO DE HOLANDA NETO - DF046481
		EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
ADVOGADA	:	MONICA SANTAREM TAVEIRA E AVILA - DF008495
ADVOGADA	:	MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
ADVOGADA	:	JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
ADVOGADA	:	ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITTO - DF005136
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). EDUARDO UBALDO BARBOSA, pela parte RECORRENTE: DANILO COSTA BARBOSA e KARINA MARIA ALECIO DE OLIVEIRA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA61454262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/11/2026 20:43:47
Código de Controle do Documento: 9F70AB15-9A72-474C-93B8-598944586BF7